

1500086-84.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... em razão de outra acusação de tráfico de drogas e que, quando menor de idade, já teve uma passagem por ato infracional equivalente à prática do crime de tráfico de drogas. A alegação de que outros dois rapazes fugiram não foi comprovada nos autos. Desnecessária a oitiva do transeunte que informou sobre a ação do réu, diante da prisão em flagrante com considerável quantidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, ., Centro - CEP 13500-380, Fone: (19) 3524-4722, Rio Claro-SP -

E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1500086-84.2021.8.26.0510

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2008677/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 15604608 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

262/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2008677 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

262/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo(s):

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Em 23 de março de 2022, às 16 horas e 10 minutos, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Paulo Vinicius de Camargo Bispo, a dd. Defensora Pública, Dra. Amanda Grazielli Cassiano Diaz, o Réu, DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, RG 59256641, CPF 490.698.338-32, pai PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, mãe ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, Nascido/Nascida 16/03/2002, de cor Branco, natural de Rio Claro - SP, com endereço à RUA M 22, 1112, JD IPANEMA, RUA M 22, CEP 13505-420, Rio Claro - SP. Iniciados os trabalhos em ambiente virtual, foi facultado ao réu entrevistar-se reservadamente com sua defensora. Apregoada(s) a(s) testemunha(s), verificou-se o seguinte: Presentes as testemunhas comuns: Pm Olavo Junior

Vendruscolo, Brasileiro, Casado, Policial Militar, RG 36472733, pai Olavo Vendruscolo, mãe Marta Marafon Vendruscolo, nascido em 14/08/1975, natural de Chapeco-SC, Avenida M 23, 1649, Chervezon - CEP 13505-370, Rio Claro-SP e Pm Carlos Augusto Zebber De Mello, Brasileiro, Casado, Policial Militar, RG 28151797, CPF 273.859.708-42, pai Paulo Moreira de Mello, mãe Zilda Salete Zebber de Mello, nascido em 16/07/1979, natural de São Paulo-SP, Av M 23, 1649, Jd Chervezon, Rio Claro-SP. Aberta a audiência, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos das testemunhas arroladas e, em seguida, foi(ram) o(s) réu(s) interrogado(s), tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA ao Dr. Promotor, em Alegações Finais, por ele foi requerida a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Após, à Dra. Defensora, em Alegações Finais, por ela, n o mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foi requerida a desclassificação do delito e apresentadas teses relativas à fixação da pena. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS (menor de 21 anos na data dos fatos), qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 16h20min, na Avenida M 37, nº 2430, Parque São Jorge, nesta comarca de Rio Claro, teria trazido consigo, para fins de comércio, 15 trouxinhas contendo 105,53 gramas de maconha e 61 cápsulas plásticas contendo 16,27 gramas de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão e laudos periciais), substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 20/22) e exame químico-toxicológico (fls. 72/74). O réu foi notificado (fls. 92), apresentou defesa prévia (fls. 96/97) e a denúncia foi recebida (fls. 98/100). Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu, a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Também requereu subsidiariamente a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio e a aplicação de teses relativas à aplicação da pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Atestado em ambos os laudos que a substância apreendidas consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06. A ação penal é procedente. A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação (fls. 20/22) e exame químico-toxicológico (fls. 72/74). A autoria foi demonstrada a contento. Perante a autoridade policial, o réu reservou-se ao direito de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo. (fls. 04). Em juízo, negou a prática do crime. Disse que foi comprar drogas no local e que os dois rapazes de quem compraria correram quando da chegada da polícia. Disse ser usuário contumaz de drogas e que os R\$ 20,00 que possuía seriam utilizados para a compra de drogas. Não tinha drogas no seu poder e não sabe dizer onde os policiais acharam as drogas. Não conhecia os policiais até então. (mídia) A testemunha comum Olavo Junior Vendruscolo, policial militar, declarou que na data dos fatos, um homem que pediu para não ser identificado, com receio de sofrer represálias, disse que uma pessoa com as características do réu vendia drogas. No local apontado avistaram o réu e o abordaram. Em revista pessoal, localizaram sob suas vestes, uma sacola com drogas e aproximadamente R\$ 20,00 em dinheiro. Douglas confessou informalmente que trazia consigo os entorpecentes para

vender, e que o dinheiro que portava recebeu com a venda de dois micro tubos de cocaína naquela tarde. Deram voz de prisão a ele e, em seguida, o conduziram ao Plantão Policial. Não havia outras pessoas no local. O local era conhecido como ponto de venda de drogas. No mesmo sentido discorreu sobre os fatos a testemunha comum Carlos Augusto Zebber de Mello, policial militar. Acrescentou que já abordou o réu em outras oportunidades naquele local. Também disse que foram 15 porções de maconha e aproximadamente 60 porções de cocaína. De rigor a condenação do réu. Os policiais militares foram firmes e seguros em suas declarações. Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente o réu, não pesando sobre eles nenhuma suspeição. Ademais, por se tratarem de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos. Nesse sentido já se decidiu: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 - grifamos); "O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016); "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório Precedentes. (...) 6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas corpus. (STJ, HC 223086 / SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 02/12/2013 - grifamos); "Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos). "APELAÇÃO. TRANSPORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS.

DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. (...). 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque

traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.912 - Apelação n. 0074777-49.2013.8.26.0050 3 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). (...)” (TJSP, apelação nº 0074777-49.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Airton Vieira, d.j. 02/03/2016). No mais, a quantidade, a diversidade e o modo em que as drogas apreendidas revelam que a destinação era para o tráfico, ainda mais quando apreendidas em local conhecido como ponto de venda de drogas. A versão do réu encontra-se isolada nos autos. A alegação de que seria um mero usuário de drogas, além de não ter sido comprovada nos autos, vai de encontro com os registros criminais e de atos infracionais apontado pelo próprio réu. Admitiu que está preso atualmente em razão de outra acusação de tráfico de drogas e que, quando menor de idade, já teve uma passagem por ato infracional equivalente à prática do crime de tráfico de drogas. A alegação de que outros dois rapazes fugiram não foi comprovada nos autos. Desnecessária a oitiva do transeunte que informou sobre a ação do réu, diante da prisão em flagrante com considerável quantidade e variedade de drogas. Assim, a condenação do réu é medida de rigor. Acolhida, portanto, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena do réu. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base do réu no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias hábeis a majorá-la. Assim, a pena do tráfico de entorpecentes será de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa. No entanto, deixo de diminuir a pena nos termos da Súmula 231 do STJ. Anoto que não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, observo a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. O réu é primário, possui bons antecedentes e não há notícias nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Destarte, de rigor a redução da pena em seu grau máximo, qual seja, em 2/3, de maneira que passará a 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. O reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, denominada “tráfico privilegiado”, traz novas consequências aos réus condenados pela prática dessa modalidade de crime, diante do recente entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 512 do STJ, editada em 11 de junho de 2014, após o julgamento do REsp 1.329.088/RS - de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, dispunha que “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”. Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda. Conforme esposado pela Ministra Relatora do acórdão, Cármen Lúcia, somente as figuras delitivas definidas no artigo 33, “caput” e §1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, considerando que o delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos graves, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”. Embora o referido julgamento proferido pelo

Pleno do STF não tenha efeito vinculante nem eficácia erga omnes, a Terceira Seção do STJ acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo e decidiu revisar o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.329.088/RS – Tema 600, cancelando o enunciado da Súmula 512, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, conforme segue: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.” (STJ, Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, d.j. 23/11/2016) Nesse sentido, já decidiu o C. TJSP: “Habeas corpus. Pedido de progressão de regime. Suspensão do feito pelo Juízo das Execuções, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Superior Tribunal de Justiça que julgou questão de ordem, cancelou a súmula nº 512 e firmou entendimento de que o tráfico privilegiado não mais é classificado como crime hediondo. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida.” (HC 2241449-61.2016.8.26.0000, Des. Rel. Luiz Fernando Vaggione, Bauru, 2ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 19/12/2016) Destarte, não há mais óbice à fixação de regime prisional diverso do fechado para os condenados pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à suspensão da execução desta. No presente caso, considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favorecem o réu, diante de sua primariedade e bons antecedentes, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, e considerando a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade desta proibição pela referida Corte de Justiça na apreciação do Habeas Corpus nº 97.256/RS, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser revertida para entidade de caráter social. O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito de sua situação financeira. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS para CONDENÁ-LO às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Substituo a pena privativa

de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e a prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo. Determino a destruição das drogas e a perda em favor da União do dinheiro apreendido. Custas "ex lege". P. I." Sentença publicada em audiência. Saem cientes e intimados os presentes. Pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença. Pelo RÉU e DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento, se o caso. Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD e TRE. Intime-se para pagamento da multa e custas, nos termos previstos nas NSCGJ. Expeça-se certidão de honorários, se o caso, pelo valor máximo da tabela. Oportunamente, archive-se. Saem intimados os presentes NADA MAIS. Eu, _____ Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: